

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

감사결과 처분요구서

- ○ ○ 지 사 -

2016. 4.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I. 감사실시 개요	1
------------------	---

II. 감사총평	3
----------------	---

III. 감사결과 처분요구 명세	4
-------------------------	---

1. 지사 업무용 휴대전화요금 절감노력 미흡(통보)	4
------------------------------------	---

2. 사업장 적용일 내용변경 절차 미준수(주의)	7
----------------------------------	---

3. 어업인 국고지원 증빙 부적합(개선)	9
------------------------------	---

4. 노령연금수급자 출산에 대한 가입기간 착오 적용(시정)	11
--	----

5. 활동능력 평가결과 처리화면 부적합(개선)	13
---------------------------------	----

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 통한 감사우선 순위와 「감사규정」 제4조 및 제10조에 따라 연도별 감사계획을 수립하여 종합감사를 실시하고 있다. 이에, 2016년 감사계획에 따라 ○○지사를 지사 종합감사 대상으로 선정하여 감사규정에서 정한 바와 같이 지사 운영 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

기관운영·고객관리·자격·징수·급여·장애인지원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2013. 3. 1.부터 2016. 1. 31.까지의 집행업무 전반으로 하되, 예산집행 및 물품구매·관리, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 장애인지원 업무 처리의 적정성과 방만경영, 정부3.0 정책 추진실태, 업무분장 및 업무지시 공정성 등 청렴도 제고 활동 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본 자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 3급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2016. 3. 21.부터 3. 25.까지 5일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
차장	3급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 기관운영 분야 ○ 청렴도 및 방만경영 점검 ○ 기초수급자 근로능력평가
과장	4급	○○○	○ 자격관리 및 징수업무 분야 ○ 복지재정지원 사업 점검 ○ 장애인활동지원
과장	4급	○○○	○ 급여업무 분야 ○ 기초연금 ○ 장애등록심사
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

Ⅱ. 감사총평

○○지사는 2016.1.1. 1급지에서 2급지로 조정된 ○명 정원의 지사로 ○○의 △△구와 △△구를 관할하고 있다. △△는 △△시장으로 이루어진 구도심으로 전체 인구의 76%인 31만 명이 거주하고, △△구는 △△평야와 도서지역으로 형성되어 관할 구역이 광대하다. 2016.2월말 기준, 가입자는 168천 명이고 연금수급자는 31천 명이다.

지사는 고객만족제고와 청렴문화 확산을 위해 고객상담실에 ‘청렴나무’를 비치하여 고객의 소리를 공유하고, 업무분장 시 사전 의견수렴 및 조정으로 형평성을 제고하고, 지사장과의 대화시간 운영과 각종 화합행사를 통해 소통을 활성화 하는 등 고객이 만족하고 직원이 행복한 지사를 만들기 위해 노력하고 있다.

다만, 지사는 지사 업무용 휴대전화요금 절감노력 미흡, 사업장 적용일 내용변경 절차 미준수, 어업인 국고지원 증빙 부적합, 노령연금수급자 출산에 대한 가입기간 착오 적용, 활동능력 평가결과 처리화면 부적합 등의 사례가 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

통 보[참고]

【1】

제 목 지사 업무용 휴대전화요금 절감노력 미흡
소관부서 ○○실
구 분 기관운영 분야
내 용

공단은 출장업무 수행 중 발생할 수 있는 각종 위험으로부터 직원을 보호하고 안전한 근무환경 구축을 위하여 152대의 지사 업무용 휴대전화를 사용하고 있다.

△△부-4833호(2012.10.18.) “지사 업무용 휴대전화 운용방안 시달”에 따르면 단말기할부금 및 사용요금을 월 5만원 내외로 사용하되, 매년도 예산지침에 따라 적정한 요금제 가입 등 예산을 절감할 수 있도록 노력하여야 한다.

그런데, ○○지사의 최근 1년간 휴대전화 통신서비스 요금 사용내역을 확인한 결과, [표1] “2015년 ○○지사 휴대전화 사용내역”에서와 같이 음성통화는 평균적으로 약 12분을 사용했고, 최고는 35분이다. 데이터는 평균적으로 0.61MB를 사용했고, 최고는 1.7MB이다. 문자는 사용량이 없었다.

[표1] 2015년 ○○지사 휴대전화 사용내역

(단위 : 분, MB, 건)

사용 월	1	2	7	8	9	10	11	12	평균
음성통화	3.58	1.36	10.45	14.25	7.25	11.19	35.9	13.56	12.19
데이터	0.46	0.04	1.7	0.58	0.63	0.56	0.6	0.33	0.61
문자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 2015.3월~6월 사용내역 없어 제외

반면 통신서비스 요금제는 44,000원의 월정액(음성통화 200분, 데이터 1,228.80MB, 문자 250)을 사용하고 있다. 이를 지사의 평균사용내역과 비교하면 음성통화는 6.1%, 데이터는 0.05%만을 사용하고 있다¹⁾.

이와 관련하여 감사기간 중 현재 이용하고 있는 통신사 고객센터의 요금제를 조사한 결과²⁾, [표2] “요금제 변경 시 휴대전화 요금 절감액 비교”와 같이, 월정액을 조정하거나 표준요금제(데이터를 이용하지 않을 경우)를 선택할 경우 현재요금제(44,000원)와 비교하여 최소 14,000원에서 최대 31,000원까지 요금을 절감할 수 있는 것으로 확인되었다. 따라서 휴대전화 요금제를 지사 사용량을 고려하여 설정할 필요가 있다고 판단된다.

[표2] 요금제 변경 시 휴대전화 요금 절감액 비교

(단위 : 원, 분, MB, 건)

요금제(a)		44,000 (현재요금제)	34,000	11,000 (표준요금제)	비고
기본 제공량	음성통화	200	150	1분=108원 부과	지사휴대전화 단말기할부 종료
	데 이 터	1,2228.80	600	사용불가	
	문 자	250	150	50건	
할인혜택(b)			- 선택약정³⁾ : 4,600 - 요금약정⁴⁾ - 12개월 : 5,000 - 24개월 : 11,000		
납부대상금액 (a-b)		44,000원	- 선택약정 : 29,400 - 요금약정 - 12개월 : 29,000 - 24개월 : 23,000	음성통화 : 1,404 (평균고려 13분 적용) 기본료 : 11,000 합계 : 12,404	
현재 요금제 대비 절 감 액			14,600~21,000	31,596	

※ 요금비교 시 부가가치세는 제외

1) 음성통화 이용율 6.1% = (12.19분)/(200분), 데이터 이용율 0.05% = (0.61)/(1,228.8)

2) SK telecom 법인 고객센터(전화 : 1599-6011)

3) 선택적 할인제도는 단말 지원금 수혜 이력이 없거나, 개통 24개월 경과 단말기를 보유한 고객이 12개월 또는 24개월 약정 신청 시 지원금에 상응하는 요금할인 혜택을 받을 수 있는 제도(이용하는 요금제 월정액에서 요금약정 할인액을 제외한 금액의 20% 할인을 받을 수 있음)

4) 요금약정 할인제도(스페셜약정/LTE플러스 약정)는 단말기 구매 여부와 상관없이 특정 요금제를 일정 기간 동안 이용할 것을 약정하여, 누구나 요금할인 혜택을 받을 수 있는 제도. 선택약정과 요금약정 모두 선택은 불가

조치할 사항 이사장(○○실장)은 지사 사용량에 맞는 요금제 설정 등 지사 업무용 휴대전화의 효율적 관리방안을 마련하시기 바랍니다.

주 의 요 구

【2】

제 목 사업장 적용일 내용변경 절차 미준수

소관부서 ○○지사 가임지원부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 매월 가입확인대상사업장(가입자)으로 발굴된 사업장(가입자)에 대해 가입대상 해당여부를 확인하여 사업장(가입자)으로 가입조치 하거나 제외하고 있다.

△△부-1405호(2010.5.26.) “사업장 및 사업장가입자 적용일(취득일) 관리기준”에 따르면 사업장에서 자진신고한 경우는 사업장에서 신고한 적용일을 사유발생일로 적용⁵⁾하고, 직권가입의 경우는 공적자료상의 일자를 확인하여 사유발생일로 소급 적용한다. 그리고 처분에 이의가 있는 경우는 「국민연금법」 제108조(심사청구)에 따라 심사청구를 제기할 수 있다.

그런데 ○○지사는 “(주)○○”의 대표이사⁶⁾ ○○○에 대하여 3차례 가입신고 독려 등 자진신고토록 안내⁷⁾하였으나 신고를 거부하여 2015.9.15. 직권으로 사유발생일(2013.1.1.)로 직권가입 처분을 한 후, 사업장에서 민원을 제기하자 지사장 내부결재로 직권가입 처분을 취소하고, 발굴시점(2015.6.1.)으로 내용 변경처리⁸⁾ 하였다.

이와 관련, 관련 담당은 공단의 직권가입 처리에 대한 불만 해소와 사업장 체납을 방지하고자 적극적으로 민원을 해결하는 과정에서 심사청구 등을 거치지 않은 것이라며 ‘적극행정 면책’을 신청하였다.

5) 다만, 사업장에서 신고한 적용일이 공단에서 발굴한 달의 초일 다음날 이후인 경우 공단 발굴일로 가입처리

6) 2013년~2014년 연속 국세청 근로소득자료 보유자로(2013년 월소득: 421천원, 2014년 월소득: 337천원)

7) 유선 및 출장, 등기우편 발송

8) △△부-1849호(2015.9.22.) “사업장 직권가입일자 변경 처리”

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 사업장 적용일 내용변경 절차를 미준수 한
관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

< 적극행정 면책신청 심의결과 >

- 이 건은 신고거부로 인한 사업장 직권 취득일(2013.1.1.)을 사유발생일 (2015.6.1.)로
내용변경 처리 한 것에 대해 적극행정 면책신청을 하여 「적극행정 면책제도 운영기준」
제6조의 규정 등에 따른 면책요건에 해당하는지 여부를 심의한 결과,
- 지사 자체적으로 민원해결을 위하여 노력한 점은 인정되나, 지사에서 수차례 가입
신고 안내하고 계속하여 신고를 거부함에 따라 직권가입 처리된 건으로, 민원인이
처분에 이의가 있는 경우 국민연금법 제108조(심사청구)에 따른 권리구제절차를
이용하도록 한 점, 관련 심사청구 결정례에서도 사업장 당연적용 가입거부에 따른
직권가입이 공단의 정당한 처분으로 인정하고 있는 점 등을 고려할 때, 관련자의
행위를 적극적 행정에 따른 면책대상으로 인정되지 않았음을 알려드립니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 3급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○)	일반직 1급	○○○	관리 소홀	

개 선 요 구[참고]

【3】

제 목 어업인 국고지원 증빙 부적합

소관부서 ○○실

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 농어업인에 대해 연금보험료의 일부를 지원함으로써 보험료 부담 경감을 통한 노후소득보장을 도모하고 있다.

△△부-1743호(2010.7.1.) “국민연금법 시행령 및 시행규칙 개정에 따른 국고 보조지원지침 개정 통보”에 따르면 어업인은 ‘어업권관리대장’을 제출하는 경우에 어업인으로 인정하여 국고 지원이 가능하도록 하였다.

그런데 ○○지사의 어업인으로 인정한 증빙 서류를 확인한 결과, ○○○은 2016.1.11. ‘어업권원부’를 제출하였으나, 지사는 공단 지침상 “어업권원부는 어업인으로 인정할 수 있는 구비서류에 해당하지 않는다”라고 구비서류를 반려하였다. 이에 신청인은 행정기관에 ‘어업권관리대장’ 증명서 발급을 요청하였으나 ‘어업권관리대장’은 행정기관 내부 관리대장으로 발급이 불가하다는 답변⁹⁾을 받고 공단에 불만을 제기하자 지사에서 직접 △△군을 통해 ‘어업권관리대장’을 팩스로 접수¹⁰⁾받아 어업인으로 인정하였다

그 결과 민원발급서류가 아닌 ‘어업권관리대장’을 증빙서류로 요구함으로써 고객의 불만을 야기하는 등 공단 신뢰도 제고에 부정적인 영향을 끼치는 결과가 초래되었다.

9) 어업권원부는 ‘민원24시’ 통해 유선신청 등으로 발급 가능

10) 2016.1.15.

이에 대하여 공단 내부 법률자문 결과 어업인 인정을 위한 증빙은 '어업권관리
대장'이 아니라 '어업권원부'를 제출받아 확인하는 것이 타당하다는 의견이 있었다¹¹⁾.
따라서 고객편의 및 민원해소 차원에서 어업인 확인증빙의 개선이 필요하다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 어업인 연금보험료 국고지원을 위해 제출하는 구
비서류를 '어업권관리대장'이 아닌 '어업권원부'로 변경하시기 바랍니다.

11) 공단 내부 법률자문(2016.3.24.) 국민연금법 시행령 제57조(농어업인의 범위) 제4항 제3호가 수산업법 제17조(어업권의 등록)에 따라 '어업권을 등록한 자'를 규정하고 있고, 수산업법 제17조 제1항이 어업권을 '어업권원부'에 등록하도록 정하고 있는 이상, '어업권원부'를 제출받아 확인하는 것이 타당

시 정 요 구

【4】

제 목 노령연금수급자 출산에 대한 가입기간 착오 적용

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제19조(출산에 대한 가입기간 추가 산입) 따라 2이상의 자녀(2008.1.1.이후 출생)가 있는 가입자 또는 가입자이었던 자가 노령연금 수급권을 취득한 때에는 출산에 대한 가입기간을 추가로 산입하고 있다.

△△부-787호(2011.3.23.) “출산에 대한 가입기간 추가산입 관련 보완 업무 처리기준 통보”에 따르면 출산에 따른 추가 가입기간에 대하여 원칙적으로 부모의 합의에 의해서 가입기간을 인정한다. 그러나, 부모 중 어느 한 명에게는 추가가입기간을 인정할 수 없어 합의가 필요 없는 경우에는 다른 한명에게 추가 가입기간의 전부를 산입하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사의 감사대상기간 동안 노령연금지급결정 건 중 출산에 따른 가입기간을 추가로 산입한 대상자를 확인한 결과, 모(母)인 ○○○는 자녀가 1명이므로 추가 가입기간을 인정할 수 없어 전처 소생의 네 자녀가 있었던 부(父)인 ○○○에게 추가 가입기간(18개월)을 전부 산입하여야 하나 미합의로 처리하여 1/2기간(9개월)만 산입하였다¹²⁾.

12) 2007.12.31.이전에 얻은 자녀가 있는 경우에는 다음과 같이 적용

구 분	2008. 1. 1. 이후에 얻은 자녀수						
	1인	2인	3인	4인	5인		
2007. 12. 31. 이전에 얻은 자녀수	1인	12	30	48	50	50	50
							
	4인	18	36	50	50	50	50
							

[표] 출산에 대한 가입기간 처리내역

급여	수급자 성명 NPS번호	지급사유 발생일	2007.12.31. 이전 출생자녀수	2008.1.1. 이후 출생자녀수	정정전		정정후		비고
					합의구분	추가 산입기간 (연금액)	합의구분	추가 산입기간 (연금액)	
노령 연금	○○○ (○○○○○ ○○○○○)	2015.2.28.	4명	1명	미합의	9개월 (월:○○○원)	수급권자 전부인정	18개월 (월 ○○○원)	

그 결과, 노령연금수급자 동 ○○○에게 ○○○원(2015.3.~2016.3.)을 과소 지급하게 되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 노령연금수급자 ○○○에게 과소지급된 연금액 ○○○원이 추가로 지급될 수 있도록 업무처리 기준에 맞게 처리하고(시정),
- ② 노령연금 지급결정 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 4급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	일반직 2급	○○○	관리 소홀	

개 선 요 구[참고]

[5]

제 목 활동능력 평가결과 처리화면 부적합
소관부서 ○○실
구 분 장애인지원 분야
내 용

공단 각 지사는 기초수급자 근로능력평가 중 활동능력평가 업무를 수행하고 있으며, 활동능력평가 담당자들은 「근로능력평가의 기준 등에 관한 고시」¹³⁾ 제10조(활동능력평가)에 근거 활동능력 평가대상자에 대한 면접평가, 관찰평가 및 상황평가 등을 실시하고 있다.

「인사규정 시행규칙」 제41조(출장)와 △△부-234호(2013.7.19.) “근로능력평가 검증 강화 관련 전산개선 및 평가 수행 시 유의사항 안내”에 따르면 대상자 자택을 방문하여 활동능력을 평가하는 경우, 출장복명 및 평가결과 등록의 중복처리에 따른 직원들의 부담 경감 및 검증강화를 위하여 전자결재시스템과 연금업무시스템(NPiS)이 연계되도록 되어 있다.

그런데 대상자가 지사 내방으로 활동능력을 평가하는 경우에는 출장복명이 필요 없어 연금업무시스템(NPiS)에 활동능력 평가결과만 등록하면 되나, 현행 연금업무시스템(NPiS)에는 방문 평가와 동일하게 ‘활동능력 평가 결과관리’ 화면¹⁴⁾에 ‘방문완료’로 입력하도록 설계되어 있다.

그 결과 방문에 의한 평가인지 또는 내방에 의한 평가인지를 구분할 수 없어 건별로 조회하여야 하는 번거로움이 있다. 따라서 효율적 업무처리를 위하여 출장결과 보고가 필요한 건인지를 구분하여 처리할 필요가 있다고 판단된다.

13) 보건복지가족부고시 제2009-243호(2009.12.31.), 보건복지가족부고시 제2010-34호(2010.3.4.), 보건복지부 고시 제2010-134호(2010.12.29.), 보건복지부고시 제2012-151호(2012.11.22.), 보건복지부고시 제2014-41호(2014.3.19.), 보건복지부고시 제2015-62호(2015.4.17) 등 5차 개정

14) 장애인지원> 근로능력평가> 6.활동능력평가> 활동능력평가결과관리

조치할 사항 이사장(○○실장)은 활동능력 평가 시 출장 결과보고가 필요한
건과 필요하지 않는 건을 구분하여 처리할 수 있도록 연금업무시스템(NPiS)을
개선하시기 바랍니다.